

La Seguridad Social y las vicisitudes del contrato

La relación laboral no es una línea recta. Se interrumpe, se suspende, se reduce y, antes o después, termina. Esta unidad explica cómo te protege el sistema público en cada uno de esos cambios: qué cotizas, qué cobras cuando no puedes trabajar y qué te corresponde el día que el contrato se acaba.



EL CASO

Seis meses de baja, ¿el 100 % del sueldo?

Carlos tiene 28 años y contrato indefinido como técnico sanitario. Esquiando en vacaciones se rompe la pierna y le dan seis meses de baja por enfermedad común. Cree que cobrará el sueldo entero, porque para eso paga la Seguridad Social cada mes.

Cuando llega la primera nómina de baja, el ingreso es claramente inferior y no entiende por qué.



§ 1

Un contrato no es un objeto estático

Enfermarás, quizá tengas un hijo, puede que te quedes sin empleo, cambiarás de empresa y al final te jubilarás.



La Tesorería, caja única del sistema

Recauda las cotizaciones de empresas y trabajadores y paga las prestaciones.
profedeconomia.es

Zarateman, CC0 vía Wikimedia Commons



ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN

Un fondo común, no una hucha individual

Funciona por reparto y solidaridad intergeneracional. Las cotizaciones de quienes trabajan hoy pagan las prestaciones de quienes hoy no pueden trabajar. Lo regula el texto refundido de la LGSS, RDLeg 8/2015.

Tu cotización compra dos cosas a la vez: solidaridad hoy y un derecho a ser protegido mañana.

NO TODOS COTIZAN IGUAL

Los dos grandes regímenes

RÉGIMEN GENERAL

- Trabajadores por cuenta ajena.
- Si firmas un contrato laboral, entras aquí.
- Es donde empezarás al titularte en FP.

RETA

- Trabajadores por cuenta propia.
- Desde 2023 cotizan por rendimientos reales.
- Antes se elegía la base libremente.



Afiliación y alta

Afiliación

Entras por primera vez en el sistema y recibes tu Número de la Seguridad Social. Es único y te acompaña toda la vida.

Alta

La empresa comunica que empiezas a trabajar antes de tu primer día. Es lo que activa tu cobertura.



El INSS reconoce las prestaciones

*Comprueba siempre que estás de alta consultando tu vida laboral
en la Sede Electrónica con Cl@ve.*
profedeeconomia.es

CarlosVdeHabsburgo, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons



CONCEPTO CLAVE

Cotizar no es pagar un impuesto

El IRPF va a la caja común y financia servicios de todos. La cotización, en cambio, genera derechos personales: cada mes cotizado cuenta para tu paro, tu baja y tu pensión.

Cobrar en negro es un mal negocio aunque hoy llegue más dinero a la mano.



§ 2

La cotización, quién paga qué

Sobre tu base de cotización, que equivale a tu bruto mensual, se aplican tipos según la contingencia cubierta.



Cómo se reparten los tipos

CONTINGENCIA	EMPRESA	TRABAJADOR
Contingencias comunes	23,60 %	4,70 %
Desempleo (indefinido)	5,50 %	1,55 %
Formación profesional	0,60 %	0,10 %
FOGASA y accidentes	Íntegro	0 %

Los decimales cambian cada año. Hay que retener el reparto, la empresa paga casi cinco veces lo que el trabajador.

30-31 %

EXTRA SOBRE TU BRUTO

Lo que de verdad le cuestas a la empresa

Por 1.500 € brutos, la empresa paga unos 460-465 € más en cotizaciones a su cargo. Le cuestas cerca de 1.960 €. Sirve para no caer en el «te pago más si te haces autónomo y me facturas».



§ 3

La acción protectora

Prestaciones contributivas, que dependen de lo cotizado, y no contributivas, para quien no llega y carece de recursos.



Qué hace falta y cuánto se cobra

- Estar en situación legal de desempleo. Haber dimitido voluntariamente no vale.
- Haber cotizado al menos 360 días en los seis años anteriores.
- Estar inscrito como demandante y suscribir el compromiso de actividad.
- 70 % de la base reguladora los primeros 180 días y 60 % a partir del 181.
- Por cada 360 días cotizados, 120 días de paro, hasta 24 meses.



La baja no se cobra igual según su origen

ENFERMEDAD COMÚN

- Los tres primeros días no cobras nada.
- Del día 4 al 20, el 60 % de la base reguladora.
- Del día 21 en adelante, el 75 %.

ACCIDENTE DE TRABAJO

- 75 % desde el día siguiente a la baja.
- Sin periodo de carencia.
- El accidente in itinere cuenta como laboral.



MIRA TU CONVENIO

Muchos convenios mejoran esos porcentajes

Complementan hasta el 100 % del salario durante un tiempo. La gestión y el pago suelen recaer en la mutua colaboradora de la empresa. Elegir empresa con buenas mejoras de IT vale dinero real el día que las necesitas.



JUBILACIÓN

Edad hacia los 67 y mínimo de 15 años cotizados

De esos 15, al menos 2 dentro de los 15 años anteriores. La cuantía depende de tu base reguladora y del número de años cotizados, hasta el 100 % de esa base.

Un contrato en prácticas a los 19 y un verano a los 21 ya son días de cotización reales.



§ 4

Vicisitudes del contrato

Modificación, suspensión y extinción. Las dos últimas son las que más se confunden.

La modalidad condiciona la indemnización al extinguirse el contrato.



Suspensión y extinción

SUSPENSIÓN

- Dejas de trabajar y la empresa deja de pagar.
- El vínculo sigue vivo y tu antigüedad corre.
- Baja, nacimiento, excedencia, ERTE, huelga.

EXTINCIÓN

- Pone fin definitivo a la relación.
- Dimisión, despido, mutuo acuerdo, fin de temporal.
- No hay puesto que te espere.



El despido y lo que corresponde

- 01 Disciplinario: incumplimiento grave y culpable. Si es procedente, no hay indemnización.
- 02 Objetivo: causas económicas, técnicas u organizativas. 20 días por año, tope 12 mensualidades.
- 03 Colectivo o ERE: exige periodo de consultas; mínimo el mismo del objetivo.



Procedente, improcedente o nulo

Procedente

La causa estaba justificada y bien tramitada. Solo finiquito, o la indemnización tasada del objetivo.

Improcedente

La empresa elige entre readmitir o pagar 33 días por año, con un máximo de 24 mensualidades.

Nulo

Vulnera un derecho fundamental o afecta a persona protegida. Readmisión obligatoria y salarios de tramitación.



NO CONFUNDIR

Finiquito no es indemnización

El finiquito liquida lo que ya has ganado: días trabajados, parte de las pagas y vacaciones no disfrutadas. Te corresponde siempre, incluso si dimites. La indemnización compensa la pérdida del empleo y solo aparece en ciertos despidos.

*Antes de firmar un finiquito, léelo despacio;
si dudas, fírmalo «no conforme».*



Indemnización de Hugo por despido improcedente

Cinco años exactos de antigüedad, 24.000 € brutos anuales con pagas incluidas y todo el periodo posterior a 2012. El juzgado declara improcedente y la empresa opta por indemnizar.

Salario diario: $24.000 / 365 = 65,75$ €.

Días de indemnización: 33×5 años = 165 días.

Importe: $165 \times 65,75 = 10.848,75$ € brutos.

Tope: 24 mensualidades serían 48.000 €, así que no se aplica.

Cobrará además el finiquito, que es independiente, y podrá pedir el paro.



EL DESPIDO EXPRÉS

El derecho laboral cambia constantemente

Hasta 2012 la empresa podía reconocer la improcedencia en el acto y ahorrarse los salarios de tramitación. La reforma de ese año los dejó solo para el despido nulo y para cuando la empresa opta por readmitir.

Lo que aprendes en FP es el marco; las cifras hay que verificarlas en la norma vigente y en el convenio.



Estás de baja por enfermedad común y llevas 25 días. ¿Qué porcentaje de la base...

A El 100 %, porque para eso cotizas.

B El 60 %, como del día 4 al 20.

C El 75 %, porque ya has pasado el día 21.

D Nada, porque la baja no es laboral.

Solución: C. En enfermedad común no se cobra nada los tres primeros días, el 60 % del cuarto al veinte y el 75 % a partir del veintiuno. Nunca el 100 % del sistema, salvo que el convenio lo complementa.



Lo esencial de esta unidad

- La Seguridad Social es un sistema de reparto que genera derechos personales.
- La empresa cotiza casi cinco veces lo que tú, y tu nómina lo recoge al pie, aunque no te lo descuenta.
- Paro: 360 días cotizados, 70 % y luego 60 %, hasta 24 meses.
- La suspensión congela el contrato; la extinción lo termina.
- Unidad 8: la prevención de riesgos laborales.

Hasta aquí la teoría

Continúa en el libro de la unidad.